CONTRATO DE COLABORACIÓN COMERCIAL

En , a de de 20

REUNIDOS

De una parte, **ESPECIALISTA OPTIME 2016, S.L.**, con CIF B90466350, con domicilio social en Sevilla, Avda. de la Astronomía núm. 1, Torre 3, 2ª planta, módulo 4, 41015, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al Tomo 6803, Folio 135, Hoja SE-123992, representada en este acto por D. Enrique Barandiaran Reus, con D.N.I. 07007199L, en su condición de administrador solidario, según escritura autorizada por el Notario D. José Ignacio de Rioja Pérez con el número 1206 de su protocolo (en adelante, el **DISTRIBUIDOR**).

De otra parte, D./Dña. ,
mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. , actuando:

- ☐ en su propio nombre y derecho, como empresario individual (autónomo), con domicilio profesional en ;
  o
- ☐ en nombre y representación de la entidad , con CIF , con domicilio social en , en su condición de , según acredita mediante

(en adelante, el **COLABORADOR**). Correo electrónico a efectos de notificaciones:

El DISTRIBUIDOR y el COLABORADOR (conjuntamente, las **Partes**) se reconocen mutuamente la capacidad legal y la legitimación suficientes para otorgar el presente contrato y, a tal efecto,

EXPONEN

I.- Que el DISTRIBUIDOR es distribuidor autorizado de **Naturgy Clientes, S.A.U**. y **Naturgy Iberia S.A.** (en adelante Naturgy), cuyos productos y servicios comercializa a través de una red de colaboradores y puntos de venta.

II.- Que el COLABORADOR cuenta con los conocimientos, la experiencia, los medios y la organización necesarios para desarrollar eficazmente la promoción y comercialización de dichos productos y servicios.

III.- Que el COLABORADOR es titular de una organización empresarial autónoma e independiente, se encuentra legalmente habilitado para el ejercicio de su actividad, está dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria y, en su caso, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

IV.- Que el COLABORADOR está interesado en promover entre sus clientes y potenciales clientes los productos y servicios que el DISTRIBUIDOR comercializa, a cambio de la remuneración que se detalla en el **Anexo II**, con sujeción a las instrucciones y requisitos que el DISTRIBUIDOR establezca por exigencia de Naturgy o de la normativa aplicable.

V.- Que, de conformidad con lo anterior, las Partes acuerdan suscribir el presente CONTRATO DE COLABORACIÓN COMERCIAL (en adelante, el **Contrato**), que se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO

1.1. Por el presente Contrato, el COLABORADOR se obliga, de forma continuada y estable, a promover por cuenta del DISTRIBUIDOR la comercialización de los productos y servicios de Naturgy, mediante la captación de clientes y la intermediación en la suscripción de los correspondientes contratos a cambio de la remuneración pactada.

1.2. El COLABORADOR no está facultado para concluir contratos ni para obligar al DISTRIBUIDOR ni a Naturgy frente a terceros, ni para asumir compromisos, conceder descuentos o modificar condiciones en su nombre, salvo autorización previa y por escrito del DISTRIBUIDOR. Los contratos con los clientes se formalizarán directamente entre éstos y Naturgy, conforme a los procedimientos y canales que el DISTRIBUIDOR indique.

1.3. El COLABORADOR podrá desarrollar la actividad por sí mismo o a través de sus propios empleados, que dependerán exclusivamente de él. La incorporación de subagentes o colaboradores externos requerirá la autorización previa del DISTRIBUIDOR conforme a la estipulación Tercera, letra j).

1.4. El presente Contrato no otorga exclusividad a favor del COLABORADOR, ni territorial ni sobre clientes, pudiendo el DISTRIBUIDOR designar otros colaboradores en cualquier zona. Asimismo, el COLABORADOR podrá desarrollar otras actividades, siempre que no comercialice productos o servicios de Naturgy a través de otro distribuidor durante la vigencia del Contrato sin el consentimiento escrito del DISTRIBUIDOR, ni utilice para ello la información, materiales o códigos facilitados por éste.

SEGUNDA.- INDEPENDENCIA DEL COLABORADOR

2.1. El COLABORADOR actúa como empresario independiente y no existe vínculo de dependencia ni subordinación laboral alguna entre él (ni su personal) y el DISTRIBUIDOR. El COLABORADOR organiza libremente su actividad, sus horarios, sus medios materiales y humanos y el tiempo que le dedica, y asume todos los gastos y riesgos de su actividad sin derecho a reembolso, salvo pacto expreso en el Anexo II.

2.2. Las instrucciones que el DISTRIBUIDOR imparta se limitarán a las necesarias para la correcta comercialización de los productos (condiciones de venta, tarifas, procedimientos de contratación, documentación, imagen de marca) y para el cumplimiento de las exigencias de Naturgy y de la normativa aplicable, sin que afecten a la independencia organizativa del COLABORADOR.

2.3. El COLABORADOR persona física declara que ☐ NO / ☐ SÍ percibe del DISTRIBUIDOR, al menos, el 75 % de sus ingresos por rendimientos de actividades económicas o profesionales, a efectos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Cualquier variación de esta circunstancia deberá comunicarla por escrito al DISTRIBUIDOR en el plazo de quince (15) días, a fin de formalizar, en su caso, las obligaciones legales correspondientes.

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL COLABORADOR

El COLABORADOR se obliga a:

a) Ocuparse con la diligencia de un ordenado comerciante de la promoción de los productos y servicios objeto del Contrato, velando por los intereses del DISTRIBUIDOR y de Naturgy.

b) Cumplir todas las obligaciones que le correspondan como empresario, en especial las tributarias, laborales y de Seguridad Social respecto de sí mismo y de su personal, así como la normativa administrativa (licencias y permisos) y la de protección de los consumidores y usuarios.

c) Entregar al DISTRIBUIDOR, a la firma del Contrato y, posteriormente, cada doce (12) meses o cuando éste lo solicite: (i) certificado específico de estar al corriente de obligaciones tributarias a efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, General Tributaria; (ii) certificado de estar al corriente con la Seguridad Social; y (iii) justificante de alta en el censo y, en su caso, en el régimen de Seguridad Social que corresponda. Mientras no se aporte dicha documentación vigente, el DISTRIBUIDOR podrá suspender el pago de las comisiones, sin devengo de intereses.

d) Informar a los clientes de forma clara, veraz y completa sobre las características, precios y condiciones de los productos y servicios, entregarles la documentación precontractual y contractual exigida (incluida la información y el formulario de desistimiento cuando proceda) y abstenerse de prácticas comerciales desleales, engañosas o agresivas, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) y a la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.

e) Tramitar únicamente contratos consentidos de forma libre e informada por el titular del suministro o servicio o por quien tenga capacidad para obligarle; verificar la identidad del cliente y la autenticidad de la documentación aportada; y responder de la veracidad de los datos que introduzca o entregue al DISTRIBUIDOR. Queda expresamente prohibido tramitar contratos sin consentimiento del cliente, falsificar o simular firmas, alterar datos o documentación y cualquier otra práctica fraudulenta.

f) Mantener buenas relaciones con la clientela, prestar un servicio de calidad y comunicar de inmediato al DISTRIBUIDOR cualquier queja, incidencia o reclamación de los clientes, colaborando en su resolución.

g) Actuar en todo momento con lealtad y buena fe hacia el DISTRIBUIDOR, comunicándole toda la información de que disponga que sea útil para las operaciones realizadas al amparo del Contrato.

h) Asistir a las sesiones de formación que resulten obligatorias por exigencia de Naturgy o de la normativa aplicable, y superar, en su caso, las acreditaciones que Naturgy requiera para operar.

i) Cumplir los procedimientos, códigos de conducta y requisitos de calidad de Naturgy que el DISTRIBUIDOR le comunique, y custodiar con diligencia las claves, usuarios y códigos de vendedor que se le asignen, que son personales e intransferibles. El COLABORADOR responderá de cualquier uso de los mismos.

j) No incorporar subagentes ni colaboradores externos sin la autorización previa y por escrito del DISTRIBUIDOR. En caso de ser autorizados, el COLABORADOR les trasladará por escrito las obligaciones de este Contrato y del Anexo I, comunicará al DISTRIBUIDOR su identidad y la de las personas que intervengan en las ventas, y responderá frente al DISTRIBUIDOR de sus actos como de los propios. El DISTRIBUIDOR podrá exigir la baja inmediata de cualquier subagente por motivos de calidad o de cumplimiento normativo.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR

El DISTRIBUIDOR se obliga a:

a) Actuar con lealtad y buena fe.

b) Abonar al COLABORADOR la remuneración pactada en los términos de la estipulación Sexta y del Anexo II.

c) Facilitar al COLABORADOR la formación necesaria sobre los productos y servicios que comercializa.

d) Poner a disposición del COLABORADOR los contratos, catálogos, tarifas, condiciones de venta y demás información necesaria para el desarrollo de su actividad, y comunicarle con la debida antelación cualquier modificación relevante.

e) Disponer de los medios necesarios para la tramitación y gestión de los contratos captados.

f) Informar al COLABORADOR, cuando lo solicite, de las operaciones que generan derecho a comisión y de las causas de las retrocesiones o penalizaciones aplicadas.

QUINTA.- CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

5.1. **Condiciones de venta.** Las condiciones generales, tarifas y promociones serán las establecidas en cada momento por Naturgy o, en su defecto, por el DISTRIBUIDOR, quien las comunicará al COLABORADOR. No podrán aplicarse modificaciones, descuentos ni promociones distintas sin autorización previa y escrita del DISTRIBUIDOR.

5.2. **Documentación de los clientes.** En los trámites en los que el COLABORADOR deba recabar o cotejar documentación o verificar la identidad del cliente, lo hará con la máxima diligencia y entregará la documentación completa al DISTRIBUIDOR, o la cargará en los sistemas indicados, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde la firma por el cliente.

5.3. **Cobros a clientes.** La facturación a los clientes corresponde a Naturgy o, en su caso, al DISTRIBUIDOR. El COLABORADOR solo podrá realizar cobros a clientes cuando así se prevea expresamente en el Anexo II; en tal caso, actuará en nombre del DISTRIBUIDOR, conservará las cantidades cobradas en concepto de depósito y deberá entregarlas al DISTRIBUIDOR en los plazos previstos en la estipulación Sexta, sin que pueda retenerlas ni compensarlas por causa alguna distinta de la liquidación periódica. Salvo pacto expreso por escrito, el COLABORADOR no responde de la solvencia de los clientes.

5.4. **Material promocional.** El DISTRIBUIDOR podrá ceder en depósito al COLABORADOR el material que estime necesario para dar visibilidad a los productos. Dicho material, que constituye soporte de la imagen de Naturgy, se expondrá conforme a los criterios del DISTRIBUIDOR, se destinará exclusivamente a los fines del Contrato y podrá ser retirado por éste en cualquier momento. El COLABORADOR responde de su custodia, conservación y limpieza, y lo devolverá a la terminación del Contrato.

5.5. **Seguimiento y calidad.** El DISTRIBUIDOR podrá verificar la calidad y la regularidad de las operaciones tramitadas, mediante visitas del gestor designado, revisión documental y controles de calidad, y prestará el soporte telefónico necesario para resolver dudas sobre la operativa.

5.6. **Comercialización telefónica.** El Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, el artículo 66.1.b) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, y la normativa de protección de datos y de atención a la clientela prohíben la publicidad y la contratación telefónica no solicitadas y someten las llamadas comerciales a estrictos requisitos de consentimiento, grabación e identificación. En consecuencia, el COLABORADOR no podrá realizar llamadas comerciales, de televenta o de concertación de visitas, ni enviar comunicaciones comerciales por medios electrónicos, sin autorización previa, expresa y escrita del DISTRIBUIDOR. En caso de ser autorizado, cumplirá en todo momento el **Anexo III** (Protocolo de comercialización telefónica), que forma parte integrante del Contrato y cuyo incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento grave.

5.7. **Numeración.** En ningún caso utilizará el COLABORADOR numeración móvil, ni llamadas o SMS internacionales que presenten numeración española, para la realización de llamadas

comerciales o la atención al cliente (Orden TDF/149/2025), y empleará para las llamadas comerciales la numeración específica con código 400 exigible desde el 17 de octubre de 2026, o la que en cada momento establezca la normativa, conforme al Anexo III.

5.8. **Visitas a domicilio y normativa sectorial.** El COLABORADOR respetará las limitaciones legales y las de Naturgy sobre la contratación fuera de establecimiento mercantil, incluidas, en los suministros de electricidad y gas, las restricciones a las visitas comerciales a domicilio no solicitadas por el consumidor.

5.9. **Uso de marcas.** El COLABORADOR no podrá utilizar el nombre, marcas, logotipos o signos distintivos del DISTRIBUIDOR ni de Naturgy, ni denominaciones o alias que induzcan a confusión con ellos (en rótulos, dominios, perfiles en redes sociales, publicidad o cualquier otro soporte), salvo en la forma y para los fines expresamente autorizados por escrito. Tampoco podrá presentarse ante los clientes como empleado o representante de Naturgy. Toda autorización cesará automáticamente a la terminación del Contrato.

SEXTA.- REMUNERACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO

6.1. **Comisión.** El COLABORADOR tendrá derecho a una comisión por cada operación válidamente activada por Naturgy durante la vigencia del Contrato, calculada conforme a las tablas del **Anexo II**, que forma parte integrante del Contrato. La comisión constituye la única remuneración del COLABORADOR y cubre todos los gastos de su actividad.

6.2. **Operaciones no comisionables.** No generarán comisión, o perderán el derecho a ella, las operaciones que: (i) no lleguen a activarse por causa no imputable al DISTRIBUIDOR, incluido el desistimiento del cliente; (ii) se hayan tramitado sin respetar las condiciones de venta, las tarifas vigentes o los procedimientos de contratación; (iii) sean rechazadas o anuladas por Naturgy por defectos documentales, falta de consentimiento, fraude o mala praxis; o (iv) así se establezca en el Anexo II.

6.3. **Modificación de las condiciones económicas.** El DISTRIBUIDOR podrá actualizar las tablas del Anexo II para adaptarlas a las condiciones que en cada momento le aplique Naturgy o a la evolución del mercado, comunicándolo por escrito al COLABORADOR con una antelación mínima de diez (10) días naturales a su entrada en vigor, salvo que la modificación venga impuesta por Naturgy con un plazo menor, en cuyo caso se comunicará tan pronto como sea posible. Las nuevas tablas se aplicarán a las operaciones tramitadas desde su entrada en vigor. Si el COLABORADOR no aceptara la modificación, podrá resolver el Contrato comunicándolo por escrito antes de dicha fecha, sin penalización alguna.

6.4. **Autofacturación.** Las Partes acuerdan expresamente, a los efectos del artículo 5 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012), que las facturas por las comisiones sean expedidas por el DISTRIBUIDOR en nombre y por cuenta del COLABORADOR (autofactura). El DISTRIBUIDOR remitirá al COLABORADOR la liquidación y autofactura de cada periodo de liquidación; el COLABORADOR dispondrá de quince (15) días naturales desde su recepción para formular por escrito, de forma motivada, cualquier objeción. Transcurrido dicho plazo sin objeción, la autofactura se entenderá

aceptada. Sobre los importes se aplicarán los impuestos y retenciones que legalmente procedan.

6.5. **Liquidación y pago.** Las comisiones se liquidarán con la periodicidad con la que Naturgy certifique y abone al DISTRIBUIDOR las operaciones correspondientes. El DISTRIBUIDOR abonará al COLABORADOR el saldo resultante a su favor en el plazo de quince (15) días naturales desde dicho cobro y, en todo caso, no más tarde del último día del mes siguiente al trimestre natural en que se haya activado la operación, mediante transferencia a la cuenta bancaria designada por el COLABORADOR. Del importe de las comisiones se deducirán, en su caso, los importes cobrados por el COLABORADOR a clientes en nombre del DISTRIBUIDOR, las retrocesiones y las penalizaciones repercutibles.

6.6. **Saldo a favor del DISTRIBUIDOR.** Si la liquidación arrojase saldo a favor del DISTRIBUIDOR, el COLABORADOR lo ingresará en el plazo de quince (15) días naturales desde la recepción de la liquidación. Si el volumen de cobros gestionados por el COLABORADOR fuera elevado, el DISTRIBUIDOR podrá exigirle entregas parciales antes del cierre de cada periodo de liquidación.

6.7. **Retrocesión de comisiones.** Cuando un cliente cause baja, sea anulado o deje de cumplir los requisitos de permanencia o calidad dentro de los plazos fijados por Naturgy (y reflejados en el Anexo II), el DISTRIBUIDOR podrá retroceder total o parcialmente la comisión abonada por dicha operación, conforme a la política de Naturgy.

6.8. **Penalizaciones repercutibles.** Las penalizaciones, cargos, descuentos o reclamaciones económicas que Naturgy imponga al DISTRIBUIDOR por operaciones tramitadas por el COLABORADOR (o su personal o subagentes) por causas imputables a éste —tales como contratación sin consentimiento, documentación falsa o defectuosa, mala praxis, incumplimiento de la normativa de protección de datos, de llamadas comerciales o de consumo— serán repercutidas íntegramente al COLABORADOR, previa justificación documental de la penalización y de su vinculación con las operaciones del COLABORADOR.

6.9. **Compensación y retención.** El COLABORADOR autoriza expresamente al DISTRIBUIDOR a compensar cualquier cantidad que éste le adeude con las cantidades que el COLABORADOR deba al DISTRIBUIDOR por cualquier concepto derivado del Contrato (cobros a clientes, retrocesiones, penalizaciones, material no devuelto o indemnizaciones). A la terminación del Contrato, y para garantizar las retrocesiones y penalizaciones que puedan devengarse durante los plazos de permanencia fijados por Naturgy, el DISTRIBUIDOR podrá retener las comisiones pendientes de pago durante un máximo de seis (6) meses, transcurridos los cuales practicará la liquidación final y abonará o reclamará el saldo resultante.

6.10. **Reintegro tras la terminación.** Las obligaciones de reintegro de retrocesiones, penalizaciones y cantidades cobradas subsistirán tras la terminación del Contrato por cualquier causa. Las cantidades no satisfechas en plazo devengarán el interés de demora previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD

7.1. El COLABORADOR guardará estricta confidencialidad sobre toda la información a la que tenga acceso con ocasión del Contrato, en particular las condiciones económicas, comisiones, tarifas y procedimientos internos del DISTRIBUIDOR y de Naturgy, las bases de datos y la información sobre clientes, y no la utilizará para fines distintos de la ejecución del Contrato. Esta obligación se extiende a su personal y subagentes, de cuyo cumplimiento responde.

7.2. La obligación de confidencialidad subsistirá durante la vigencia del Contrato y durante los tres (3) años siguientes a su terminación, sin perjuicio de los plazos superiores establecidos en el Anexo I respecto de los datos personales. A la terminación, el COLABORADOR devolverá o destruirá, a elección del DISTRIBUIDOR, toda la documentación e información recibida.

OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

8.1. El tratamiento de datos personales de clientes por el COLABORADOR por cuenta del DISTRIBUIDOR se regirá por el **Anexo I** (Contrato de encargo del tratamiento), que forma parte integrante de este Contrato.

8.2. Los datos personales del COLABORADOR, o de su representante y personas de contacto, serán tratados por ESPECIALISTA OPTIME 2016, S.L., como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar la relación contractual, sobre la base de la ejecución del Contrato y del cumplimiento de obligaciones legales. Se conservarán durante la vigencia del Contrato y, después, durante los plazos de prescripción de las acciones legales. Podrán comunicarse a Naturgy para la gestión de los códigos de vendedor y controles de calidad, y a las Administraciones Públicas cuando exista obligación legal. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose a rgpd@optime2016.com o al domicilio social del DISTRIBUIDOR, y presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

NOVENA.- RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

9.1. El COLABORADOR responderá frente al DISTRIBUIDOR de los daños y perjuicios que le cause por el incumplimiento del Contrato o de la normativa aplicable, por sí o por su personal o subagentes.

9.2. En particular, el COLABORADOR mantendrá indemne al DISTRIBUIDOR frente a cualquier reclamación, sanción, multa o penalización (de clientes, Naturgy, autoridades de consumo, Agencia Española de Protección de Datos o cualquier otra Administración) que traiga causa de actuaciones del COLABORADOR, su personal o subagentes, incluidos los gastos razonables de

defensa jurídica. El DISTRIBUIDOR le informará con prontitud de cualquier reclamación recibida y le permitirá formular alegaciones.

DÉCIMA.- DURACIÓN

10.1. El Contrato entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración inicial de un (1) año.

10.2. A su vencimiento se prorrogará tácitamente por periodos anuales, salvo que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra su voluntad de no prorrogarlo con una antelación mínima de un (1) mes. Las Partes reconocen que, en caso de prórroga, el Contrato podrá considerarse de duración indefinida a los efectos de la normativa aplicable, en cuyo caso el preaviso será el previsto en la estipulación 11.1.

UNDÉCIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

11.1. **Denuncia con preaviso.** Cualquiera de las Partes podrá poner fin al Contrato en cualquier momento mediante comunicación escrita a la otra con un preaviso de un (1) mes por cada año de vigencia del Contrato, con un máximo de seis (6) meses. Durante el primer año de vigencia, el preaviso será de un (1) mes.

11.2. **Resolución por incumplimiento.** Cualquiera de las Partes podrá resolver el Contrato, sin necesidad de preaviso, cuando la otra incumpla total o parcialmente sus obligaciones legales o contractuales de forma grave o reiterada. Cuando el incumplimiento sea subsanable, la resolución requerirá un requerimiento escrito previo concediendo un plazo de quince (15) días naturales para su subsanación, sin que ésta se haya producido. Se considerarán, entre otros, incumplimientos graves que facultan al DISTRIBUIDOR para la resolución inmediata sin necesidad de requerimiento previo:

a) La tramitación de contratos sin consentimiento del cliente, la falsedad o manipulación de documentos, firmas o datos, o cualquier otra práctica fraudulenta.

b) La solicitud expresa de Naturgy de dar de baja al COLABORADOR o a su código de vendedor por mala praxis, conforme a sus criterios.

c) El incumplimiento de la normativa de protección de datos, de llamadas comerciales o de protección de los consumidores, de las obligaciones de la estipulación Quinta o del Anexo III.

d) La falta de entrega al DISTRIBUIDOR, en el plazo pactado, de las cantidades cobradas a clientes o del saldo de las liquidaciones a su favor.

e) La aplicación de condiciones de venta, precios o promociones no autorizadas.

f) El uso no autorizado de las marcas del DISTRIBUIDOR o de Naturgy, o de claves o códigos de vendedor.

g) La no aportación de los certificados de la estipulación Tercera, letra c), tras requerimiento.

11.3. Por su parte, el COLABORADOR podrá resolver el Contrato si el DISTRIBUIDOR no abona las comisiones devengadas y no discutidas en el plazo de quince (15) días naturales desde que sea requerido por escrito para ello.

11.4. **Actividad mínima.** Si durante tres (3) meses consecutivos el COLABORADOR no alcanzase una media de cinco (5) operaciones activadas al mes, o no registrase actividad alguna durante dos (2) meses consecutivos, el DISTRIBUIDOR podrá resolver el Contrato con un preaviso de quince (15) días naturales.

11.5. **Otras causas.** Cualquiera de las Partes podrá resolver el Contrato sin preaviso si la otra es declarada en concurso de acreedores o cesa en su actividad. El Contrato quedará asimismo extinguido, total o parcialmente, si se extingue la relación del DISTRIBUIDOR con Naturgy, sin que ello genere derecho a indemnización por parte del DISTRIBUIDOR.

11.6. **Efectos de la terminación.** A la terminación del Contrato por cualquier causa: (i) el COLABORADOR cesará en el uso de marcas, materiales, claves y códigos de vendedor; (ii) devolverá el material promocional y la documentación recibida; (iii) se practicará la liquidación final conforme a la estipulación 6.9; y (iv) las estipulaciones Sexta (en cuanto a retrocesiones, penalizaciones y compensación), Séptima, Octava, Novena, Duodécima y Decimocuarta, el Anexo I y el Anexo III (en cuanto a conservación y entrega de grabaciones y pruebas de consentimiento) seguirán vigentes en lo que resulte necesario.

11.7. **Indemnizaciones.** La terminación del Contrato no generará a favor del COLABORADOR derecho a indemnización alguna, salvo en los supuestos y con los límites en que una norma imperativa la reconozca. En particular, no procederá indemnización cuando el Contrato se extinga por incumplimiento del COLABORADOR o por denuncia de éste, salvo en los supuestos legalmente previstos.

DUODÉCIMA.- NO CAPTACIÓN DE CLIENTES

Durante la vigencia del Contrato y durante los seis (6) meses siguientes a su terminación, el COLABORADOR no promoverá, directa ni indirectamente, que los clientes captados al amparo del Contrato resuelvan sus contratos con Naturgy o los trasladen a otra compañía o a otro distribuidor. Esta limitación se refiere exclusivamente a dichos clientes y a los productos y servicios objeto del Contrato.

DECIMOTERCERA.- CESIÓN Y NOTIFICACIONES

13.1. El COLABORADOR no podrá ceder el Contrato ni los derechos de cobro derivados del mismo sin el consentimiento previo y escrito del DISTRIBUIDOR. El DISTRIBUIDOR podrá ceder el Contrato a cualquier sociedad de su grupo empresarial, notificándolo al COLABORADOR por escrito.

13.2. Las comunicaciones entre las Partes se realizarán por escrito a los domicilios o direcciones de correo electrónico indicados en el encabezamiento, por cualquier medio que permita acreditar su envío y recepción. Las comunicaciones de terminación o resolución del Contrato deberán realizarse por burofax, correo certificado con acuse de recibo o correo electrónico certificado. Cualquier cambio de domicilio o dirección electrónica deberá comunicarse a la otra Parte.

DECIMOCUARTA.- NATURALEZA, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

14.1. El presente Contrato tiene naturaleza mercantil. Se regirá por lo pactado en él y, en lo no previsto o en lo que resulte de aplicación imperativa, por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, y, supletoriamente, por el Código de Comercio, los usos del comercio y el Código Civil.

14.2. Se excluye expresamente la existencia de relación laboral alguna entre el DISTRIBUIDOR y el COLABORADOR o el personal de éste.

14.3. Para cualquier controversia derivada del Contrato, las Partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla.

DECIMOQUINTA.- DISPOSICIONES GENERALES

15.1. **Acuerdo íntegro.** El presente Contrato y sus Anexos constituyen el acuerdo íntegro entre las Partes sobre su objeto y sustituyen a cualquier acuerdo anterior, verbal o escrito. Solo podrán modificarse por escrito firmado por ambas Partes, sin perjuicio de la actualización del Anexo II conforme a la estipulación 6.3.

15.2. **Contratos anteriores.** El presente Contrato sustituye y deja sin efecto, desde su firma, cualquier contrato de colaboración comercial suscrito anteriormente por el COLABORADOR con OPTIME 2016, S.L. y/o ESPECIALISTA OPTIME 2016, S.L. Las comisiones devengadas, retrocesiones y penalizaciones pendientes derivadas de dichos contratos se liquidarán por ESPECIALISTA OPTIME 2016, S.L. conforme a la estipulación Sexta, prestando el COLABORADOR su conformidad a dicha liquidación.

15.3. **Anexos.** Forman parte integrante del Contrato el Anexo I (Contrato de encargo del tratamiento de datos personales), el Anexo II (Productos y condiciones económicas) y el Anexo III (Protocolo de comercialización telefónica), con sus sucesivas actualizaciones. En caso de contradicción, prevalecerá el cuerpo del Contrato, salvo en lo relativo a protección de datos, en que prevalecerá el Anexo I, y en lo relativo a la actividad telefónica, en que prevalecerá el Anexo III.

15.4. **Nulidad parcial.** Si alguna estipulación fuera declarada nula o ineficaz, ello no afectará a la validez de las restantes, y las Partes la sustituirán por otra válida de efecto lo más parecido posible.

15.5. **No renuncia.** La falta de ejercicio por una de las Partes de cualquiera de sus derechos no implicará renuncia a los mismos.

15.6. **Firma electrónica.** Las Partes podrán firmar el Contrato y sus Anexos mediante firma electrónica, que tendrá plena validez conforme al Reglamento (UE) n.º 910/2014 (eIDAS) y la normativa española aplicable.

Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente Contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL DISTRIBUIDOR

ESPECIALISTA OPTIME 2016, S.L.

07007199L ENRIQUE BARANDIARÁN REUS

Firmado digitalmente por 07007199L ENRIQUE BARANDIARÁN REUS

Enrique Barandiarán Reus

Fdo.: D. Enrique Barandiaran Reus

EL COLABORADOR

Fdo.: D./Dña.

ANEXO I

CONTRATO DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Las Partes del Contrato de Colaboración Comercial del que este Anexo forma parte acuerdan regular el tratamiento de datos personales que el COLABORADOR realizará por cuenta del DISTRIBUIDOR, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, **RGPD**) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**).

PRIMERA.- POSICIÓN DE LAS PARTES Y OBJETO

1.1. A efectos de este Anexo, el DISTRIBUIDOR (ESPECIALISTA OPTIME 2016, S.L.) actúa como **Responsable** o, cuando los datos de los clientes sean titularidad de Naturgy, como Encargado del tratamiento de ésta; y el COLABORADOR actúa como **Encargado** o, en su caso, como **Subencargado del tratamiento**. En este último supuesto, el DISTRIBUIDOR declara contar con la autorización de Naturgy para la subcontratación y el COLABORADOR se obliga a cumplir, además, las instrucciones de Naturgy que el DISTRIBUIDOR le traslade. Las referencias al «Responsable» se entenderán hechas al DISTRIBUIDOR.

1.2. El acceso del Encargado a los datos no tiene la consideración de comunicación de datos, por ser necesario para la prestación del servicio de promoción y comercialización objeto del Contrato.

SEGUNDA.- NATURALEZA, FINALIDAD Y TRATAMIENTOS

La finalidad del tratamiento es la promoción, comercialización, captación de clientes y contratación de cualesquiera productos y servicios de Naturgy que el COLABORADOR comercialice al amparo del Contrato, (suministro de electricidad y de gas y, en su caso, servicios de mantenimiento y otros servicios asociados), incluida la comercialización a distancia en los términos del Anexo III. Los tratamientos comprenden la recogida, registro, consulta, conservación temporal, grabación de llamadas, transmisión al Responsable y supresión.

TERCERA.- CATEGORÍAS DE INTERESADOS Y DE DATOS

Interesados: clientes potenciales que hayan solicitado contacto, clientes y representantes o personas de contacto de clientes personas jurídicas.

Categorías de datos:

a) Identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, firma.

b) De contacto: dirección postal, teléfono y correo electrónico.

c) Económicos: datos bancarios.

d) Del servicio contratado, según su naturaleza: identificación del punto de suministro o del servicio (por ejemplo, CUPS de electricidad o de gas, dirección de suministro o de instalación), consumos, potencias o caudales, tarifas, productos contratados y datos de facturación necesarios para la contratación.

e) Evidencias de solicitud o consentimiento: fecha, hora, canal, URL, IP o identificador técnico, texto aceptado y revocaciones.

f) Grabaciones de voz de las llamadas.

g) Registros de llamadas: números de origen y destino, fecha, hora, duración y agente.

h) Registro de oposiciones a recibir llamadas comerciales.

No se tratarán categorías especiales de datos.

CUARTA.- DURACIÓN

El presente Anexo tendrá la misma duración que el Contrato, incluidas sus prórrogas. Las obligaciones de confidencialidad, devolución o supresión subsistirán tras su finalización.

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO

El Encargado, y todo su personal, se obliga a:

a) Tratar los datos únicamente conforme a las instrucciones documentadas del Responsable, que incluyen el Contrato, el Anexo III y las que se le comuniquen por escrito. Si considera que una instrucción infringe la normativa de protección de datos, lo comunicará inmediatamente al Responsable.

b) No utilizar los datos para fines propios ni distintos de los previstos, ni incorporarlos a bases de datos propias.

c) Garantizar que las personas autorizadas para tratar los datos se han comprometido por escrito a respetar la confidencialidad y han recibido la formación necesaria, manteniendo dicha documentación a disposición del Responsable.

d) Aplicar las medidas técnicas y organizativas de seguridad del artículo 32 RGPD y, como mínimo: control de accesos con usuarios individuales; cifrado de las grabaciones y evidencias en tránsito y en reposo; registro de accesos; copias de seguridad; prohibición de almacenar datos en dispositivos personales o en aplicaciones de mensajería no autorizadas; y verificación periódica de la eficacia de dichas medidas.

e) Llevar el registro de actividades de tratamiento del artículo 30.2 RGPD.

f) No comunicar los datos a terceros salvo autorización expresa y por escrito del Responsable.

g) No realizar transferencias internacionales de datos fuera del Espacio Económico Europeo, incluido el uso de proveedores de centralita, grabación o almacenamiento ubicados fuera de él, sin autorización previa y por escrito del Responsable y las garantías adecuadas.

h) Asistir al Responsable en la atención de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas, trasladándole cualquier solicitud recibida en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

i) Asistir al Responsable en la realización de evaluaciones de impacto y consultas previas, cuando procedan.

j) Designar un delegado de protección de datos cuando sea obligatorio y comunicar su identidad al Responsable.

SEXTA.- DEBER DE INFORMACIÓN

El Encargado facilitará a los interesados la información sobre el tratamiento utilizando exclusivamente los textos y el formato proporcionados por el Responsable, tanto en los formularios de captación como al inicio de las llamadas, conforme al Anexo III.

SÉPTIMA.- GRABACIONES Y EVIDENCIAS DE CONSENTIMIENTO

El Encargado entregará al Responsable las grabaciones y evidencias en los plazos del Anexo III. Una vez entregadas y confirmada su recepción, el Encargado solo podrá conservarlas durante un máximo de treinta (30) días, salvo instrucción distinta del Responsable, transcurridos los cuales las suprimirá de forma segura.

El Responsable conservará las grabaciones y evidencias durante la vigencia de la relación con el cliente y, posteriormente, bloqueadas durante los plazos de prescripción de las acciones que pudieran derivarse.

OCTAVA.- SUBENCARGADOS

El Encargado no podrá recurrir a otros encargados (incluidos subagentes, centros de llamadas y proveedores de telefonía, grabación o almacenamiento con acceso a datos) sin autorización previa, específica y por escrito del Responsable. La solicitud identificará al subencargado, sus datos de contacto, los tratamientos y su ubicación.

El Encargado formalizará con cada subencargado un contrato que le imponga las mismas obligaciones de este Anexo y seguirá siendo plenamente responsable frente al Responsable de su cumplimiento. Subencargados autorizados a la firma: …… (si no se indica ninguno, no hay subencargados autorizados).

NOVENA.- VIOLACIONES DE SEGURIDAD

El Encargado notificará al Responsable, sin dilación indebida y en un plazo máximo de **veinticuatro (24) horas** desde que tenga conocimiento, cualquier violación de la seguridad de los datos, por correo electrónico con confirmación de lectura, facilitando como mínimo:

a) La naturaleza de la violación, las categorías y número aproximado de interesados y de registros afectados.

b) Los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto.

c) Las posibles consecuencias.

d) Las medidas adoptadas o propuestas para remediarla y mitigar sus efectos.

Si no fuera posible facilitar toda la información a la vez, se facilitará de forma gradual sin dilación indebida. **Corresponde al Responsable** notificar la violación a la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, comunicarla a los interesados. El Encargado no realizará estas notificaciones salvo instrucción expresa y por escrito del Responsable.

DÉCIMA.- DESTINO DE LOS DATOS AL FINALIZAR

A la finalización del Contrato, o antes si el Responsable lo solicita, el Encargado, **a elección del Responsable**, devolverá o suprimirá todos los datos personales, incluidas grabaciones, evidencias y copias, y certificará por escrito la supresión. Solo podrá conservar una copia bloqueada cuando así lo exija una norma legal, y únicamente durante el plazo que esta establezca.

UNDÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE

Corresponde al Responsable: facilitar al Encargado los datos y los textos informativos necesarios; dar instrucciones documentadas; realizar, cuando proceda, la evaluación de impacto y las consultas previas; velar por el cumplimiento del RGPD por parte del Encargado; y supervisar el tratamiento, incluidas inspecciones y auditorías.

DUODÉCIMA.- RESPONSABILIDAD

Si el Encargado destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza incumpliendo este Anexo, será considerado responsable del tratamiento y responderá de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente (art. 28.10 RGPD).

El Encargado mantendrá indemne al Responsable de los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, incluidos el importe de las sanciones administrativas, indemnizaciones a terceros, intereses, costas judiciales y gastos de defensa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que la normativa atribuya directamente a cada parte frente a las autoridades y los interesados.

DECIMOTERCERA.- AUDITORÍAS

El Encargado pondrá a disposición del Responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de este Anexo y permitirá auditorías e inspecciones del Responsable, de Naturgy o de un auditor designado por ellos, con un preaviso de cinco (5) días hábiles. La documentación que se le requiera la facilitará en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas.

DECIMOCUARTA.- NOTIFICACIONES

Las notificaciones entre las partes se harán por escrito, por cualquier medio que acredite su recepción. Los cambios de domicilio o de datos de contacto deberán notificarse con celeridad.

DECIMOQUINTA.- CLÁUSULAS GENERALES

La no exigencia por cualquiera de las partes de alguno de sus derechos no supondrá renuncia a los mismos. El presente Anexo forma parte integrante del Contrato y solo podrá modificarse por acuerdo escrito firmado por ambas partes.

Y en prueba de conformidad, las partes lo firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL DISTRIBUIDOR
ESPECIALISTA OPTIME 2016, S.L.

07007199L ENRIQUE BARANDIARÁN REUS
Firmado digitalmente por 07007199L ENRIQUE BARANDIARÁN REUS

Enrique Barandiarán Reus

Fdo.: D. Enrique Barandiaran Reus

EL COLABORADOR

Fdo.: D./Dña.

ANEXO II
PRODUCTOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS

ANEXO III

PROTOCOLO DE COMERCIALIZACIÓN TELEFÓNICA Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 88/2026

PRIMERA.- OBJETO Y NORMATIVA APLICABLE

1.1. El presente Anexo establece las condiciones de obligado cumplimiento para cualquier actividad de contacto o comercialización por vía telefónica (llamadas emitidas o recibidas, mensajes y cualquier otro medio de comunicación a distancia) que el COLABORADOR realice en relación con los productos y servicios objeto del Contrato, ya sea directamente o a través de su personal o de terceros.

1.2. El COLABORADOR declara conocer y se obliga a cumplir, en su redacción vigente en cada momento, la siguiente normativa (en adelante, la **Normativa**):

a) El Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, y la normativa del sector de hidrocarburos que resulte aplicable a la comercialización de gas.

b) La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (en particular, su artículo 66.1.b), la Orden TDF/149/2025 y las disposiciones que regulan la numeración específica para llamadas comerciales con código 400.

c) La Ley 10/2025, de servicios de atención a la clientela.

d) El Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

e) El Real Decreto Legislativo 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) y la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.

f) Las instrucciones, protocolos y códigos de conducta de Naturgy que el DISTRIBUIDOR le comunique.

SEGUNDA.- AUTORIZACIÓN PREVIA

2.1. El COLABORADOR solo podrá desarrollar actividad comercial telefónica si cuenta con autorización previa, expresa y escrita del DISTRIBUIDOR. Sin dicha autorización, toda actividad telefónica comercial queda prohibida.

2.2. Para obtener la autorización, el COLABORADOR acreditará documentalmente que dispone de los medios exigidos en la cláusula Octava. El DISTRIBUIDOR podrá suspender o revocar la autorización en cualquier momento, con efectos inmediatos, si aprecia indicios de incumplimiento o así lo exige Naturgy.

TERCERA.- PROHIBICIÓN DE LLAMADAS NO SOLICITADAS

3.1. Queda estrictamente prohibido realizar llamadas comerciales o de contratación (las denominadas «llamadas en frío») a personas físicas que no las hayan solicitado o consentido previamente conforme a la cláusula Cuarta.

3.2. Solo se admitirán: (a) las llamadas iniciadas por el propio cliente; y (b) las llamadas de respuesta a una solicitud previa del cliente (petición de llamada, formulario o similar) que reúna los requisitos de la cláusula Cuarta y se refiera al producto o servicio por el que el cliente se interesó.

3.3. Queda igualmente prohibido: (a) utilizar bases de datos adquiridas, cedidas u obtenidas de terceros sin acreditar el consentimiento válido de cada interesado para ser contactado en nombre de Naturgy; (b) llamar a personas inscritas en sistemas de exclusión publicitaria (como la Lista Robinson), que deberán consultarse antes de cada campaña; (c) volver a contactar a quien haya manifestado su oposición; y (d) realizar llamadas fuera del horario permitido por la normativa de consumo (actualmente, entre las 9:00 y las 21:00 horas, y nunca en fines de semana ni festivos).

3.4. El contrato de suministro celebrado como consecuencia de una llamada que incumpla esta cláusula puede ser nulo de pleno derecho. En tal caso, la operación no generará comisión y, si ésta ya se hubiera abonado, será objeto de retrocesión íntegra.

CUARTA.- CONSENTIMIENTO PREVIO Y SU ACREDITACIÓN

4.1. El consentimiento para recibir llamadas comerciales deberá ser previo, libre, expreso, específico, informado e inequívoco. No serán válidos los consentimientos tácitos, las cláusulas genéricas, las casillas premarcadas ni los consentimientos obtenidos para una finalidad o una empresa distinta.

4.2. El COLABORADOR conservará prueba fehaciente de cada consentimiento, que incluirá como mínimo: identidad y teléfono del interesado; fecha, hora y canal de obtención; texto exacto aceptado; y, en su caso, dirección IP o registro técnico equivalente. No se utilizarán consentimientos cuya antigüedad supere la admitida por la Normativa o por Naturgy.

4.3. El COLABORADOR entregará al DISTRIBUIDOR la prueba del consentimiento de cualquier llamada en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas desde su requerimiento. La falta de aportación en plazo implicará que se considere que la llamada se realizó sin consentimiento.

QUINTA.- NUMERACIÓN E IDENTIFICACIÓN

5.1. Desde el **17 de octubre de 2026**, todas las llamadas comerciales salientes, incluidas las realizadas a petición del cliente, deberán emitirse desde numeración con código **400** debidamente asignada, o desde la que en cada momento establezca la normativa. Los operadores de telecomunicaciones bloquearán las llamadas comerciales que no cumplan este requisito.

5.2. Se prohíbe: (a) el uso de numeración móvil para llamadas comerciales o atención al cliente; (b) las llamadas o SMS internacionales que presenten numeración española; (c) la ocultación o falseamiento del número llamante; y (d) el envío de SMS desde alias no registrados conforme a la normativa vigente.

5.3. La actividad comercial y la de atención al cliente se desarrollarán por canales y numeraciones separados, conforme a la Ley 10/2025.

5.4. El COLABORADOR comunicará por escrito al DISTRIBUIDOR, antes de su uso, todas las numeraciones y alias que vaya a emplear, así como cualquier modificación.

SEXTA.- DESARROLLO DE LA LLAMADA

En toda llamada comercial, el agente telefónico deberá:

a) Identificarse al inicio con su nombre, el de la empresa del COLABORADOR y su condición de colaborador de ESPECIALISTA OPTIME 2016, S.L., distribuidor autorizado de Naturgy, sin presentarse en ningún caso como empleado de Naturgy ni de la empresa distribuidora de electricidad, y declarar desde el inicio la finalidad comercial de la llamada.

b) Informar de que la llamada se graba y recabar el consentimiento del interesado para su grabación.

c) Facilitar de forma clara, veraz y completa la información precontractual exigida, incluido el documento resumen de las condiciones principales (precio, revisiones previstas, duración y penalizaciones), que deberá haberse remitido o leído al cliente antes de la contratación, dejando constancia de ello.

d) Recabar el consentimiento expreso del cliente para la contratación, que en ningún caso podrá deducirse del silencio o de respuestas ambiguas, e informarle de su derecho de desistimiento y de que recibirá la confirmación del contrato por escrito o en otro soporte duradero.

e) Abstenerse de prácticas engañosas o agresivas, de presionar al cliente o de facilitar información falsa sobre supuestas obligaciones de cambio, subidas de precio, cortes de suministro o similares, y finalizar la llamada si el interesado manifiesta su falta de interés.

f) Utilizar únicamente los guiones o argumentarios validados por el DISTRIBUIDOR o por Naturgy.

SÉPTIMA.- GRABACIÓN ÍNTEGRA Y CONSERVACIÓN

7.1. Toda llamada comercial y toda contratación telefónica deberá grabarse íntegramente, de principio a fin y sin cortes, ediciones ni montajes.

7.2. El COLABORADOR remitirá al DISTRIBUIDOR cada grabación de contratación, junto con la prueba del consentimiento correspondiente, en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas desde la llamada, por los medios que éste indique y con trazabilidad del cliente, fecha, hora, agente y numeración utilizada. Hasta su entrega, y después durante el plazo previsto en la cláusula Séptima del Anexo I, las conservará de forma segura. Su tratamiento se regirá por el Anexo I.

7.3. Mientras conserve las grabaciones, el COLABORADOR entregará al DISTRIBUIDOR cualquiera que éste le requiera en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas desde su requerimiento, para que el cliente pueda disponer de ella dentro del plazo de veinte (20) días previsto por la Normativa. La falta de entrega en plazo, o la entrega de una grabación incompleta, determinará que la operación no genere comisión o sea objeto de retrocesión.

OCTAVA.- DECLARACIÓN DE MEDIOS

8.1. El COLABORADOR declara y garantiza que dispone, y mantendrá durante toda la vigencia de la autorización, de los medios técnicos, informáticos, operativos y humanos necesarios para cumplir la Normativa y este Anexo, y en particular de:

a) sistema de grabación íntegra y conservación segura de las llamadas;

b) sistema de registro y trazabilidad de los consentimientos;

c) centralita o plataforma compatible con la numeración con código 400 y con la identificación del número llamante;

d) procedimiento de consulta de sistemas de exclusión publicitaria y de gestión de oposiciones; y

e) personal formado en la Normativa y en este Protocolo.

8.2. Si el COLABORADOR no dispone, o deja de disponer, de alguno de estos medios, deberá abstenerse de inmediato de realizar cualquier actividad comercial telefónica y comunicarlo por escrito al DISTRIBUIDOR.

NOVENA.- TERCEROS Y CENTROS DE LLAMADAS

El COLABORADOR no podrá encargar la actividad telefónica a terceros (centros de llamadas, plataformas o subagentes) sin autorización previa y escrita del DISTRIBUIDOR. Si es autorizado, trasladará a dichos terceros, mediante contrato escrito, todas las obligaciones de este Anexo y del Anexo I, y responderá frente al DISTRIBUIDOR de sus actos como de los propios.

DÉCIMA.- CONTROL Y AUDITORÍA

10.1. El DISTRIBUIDOR, o un tercero designado por él, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de este Anexo, y en particular solicitar muestras de grabaciones, pruebas de consentimiento, numeraciones utilizadas y el origen de las bases de datos, y realizar escuchas de calidad.

10.2. El COLABORADOR facilitará la información solicitada en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Ante indicios de incumplimiento, el DISTRIBUIDOR podrá suspender cautelarmente la autorización telefónica, los códigos de vendedor afectados y el pago de las comisiones correspondientes hasta que se aclaren los hechos.

UNDÉCIMA.- RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

11.1. El COLABORADOR es el único responsable de las infracciones de la Normativa o de este Anexo cometidas por él, su personal o los terceros de los que se valga, incluidas las que resulten de la falta de medios técnicos.

11.2. Si el DISTRIBUIDOR fuera sancionado, apercibido o penalizado, o sufriera cualquier perjuicio económico, contractual o reputacional como consecuencia de dichas infracciones, el COLABORADOR le indemnizará por el importe íntegro de las sanciones (de la CNMC, la Agencia Española de Protección de Datos, las autoridades de consumo o cualquier otro organismo), de las penalizaciones de Naturgy y de las indemnizaciones a terceros, así como de los gastos razonables de defensa jurídica y de los demás daños y perjuicios acreditados. El DISTRIBUIDOR podrá compensar dichos importes conforme a la estipulación 6.9 del Contrato.

11.3. El incumplimiento de este Anexo constituye incumplimiento grave y facultará al DISTRIBUIDOR para resolver el Contrato de forma inmediata, sin preaviso ni indemnización a favor del COLABORADOR, sin perjuicio de las demás acciones que le correspondan.

DUODÉCIMA.- ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO

El DISTRIBUIDOR podrá actualizar este Anexo para adaptarlo a cambios normativos o a requisitos de Naturgy mediante comunicación escrita al COLABORADOR. Las actualizaciones serán obligatorias desde la fecha indicada en la comunicación, sin perjuicio del derecho del COLABORADOR a renunciar a la autorización telefónica o a resolver el Contrato si no las acepta.

DECIMOTERCERA.- DECLARACIÓN DEL COLABORADOR

El COLABORADOR declara haber leído y comprendido este Protocolo, que dispone de los medios descritos en la cláusula Octava y que ha informado y formado sobre su contenido a todo el personal y a los terceros que intervengan en la actividad telefónica.

Actividad telefónica: ☐ NO autorizada / ☐ Autorizada, en los términos de la autorización escrita de fecha / /20

En prueba de conformidad, las Partes firman el presente Anexo.

EL DISTRIBUIDOR	**EL COLABORADOR**
ESPECIALISTA OPTIME 2016, S.L.	
07007199L ENRIQUE BARANDIARÁN REUS Firmado digitalmente por 07007199L ENRIQUE BARANDIARÁN REUS Enrique Barandiarán Reus	
Fdo.: D. Enrique Barandiaran Reus	Fdo.: D./Dña.